



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/345/2017
מס' בקשה: 4/574/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

מבקשים 1 נציגות הבית המשותף
ע"י יואל פוטוק ו/או שמשון שם טוב ו/או דודו לנקרי

באמצעות ב"כ: עו"ד שמיר מסיקה כנרת
שד העצמאות 38, בת ים
טל': 0524873940 פקס: 0777080882

נגד

1 לוי חני

משיבים

באמצעות ב"כ: עו"ד נוה סיון
מרחוב ברקוביץ 4 תל אביב
טל': 0545622418 פקס: 153545622418

החלטה

- הונחה לפניי בקשת המבקשת (התובעת בהליך המקורי) לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט (להלן גם: **הפקודה**) לכופ בקנס או בצו מאסר את ביצוע פסק דינה של המפקחת דגנית קציר-ברין מיום 25.11.2018
- אציין כי התביעה העיקרית נדונה עד שלב זה על ידי המפקחת דגנית קציר-ברין, ובשל מינויה של כב' המפקחת קציר ברין למפקחת בכירה תל אביב-יפו מצאתי מכוח סמכותי לפי סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 להמשיך את הטיפול בבקשה מהנקודה אליה היא הגיעה.

סמכות המפקח על המקרקעין לדון בבקשות לפי פקודת בזיון בית משפט – כללי:

- סעיף 6(1) לפקודת בזיון בית משפט שכותרתו "המסרב לציית לצווי בתי המשפט" מונה את הערכאות שבידיהן הסמכות לכופ בקנס או במאסר את הציות לצווים שניתנו על ידן, כלהלן:

"בית המשפט העליון, בית משפט מיוחד שנתכונן עפ"י סעיף 55 של דבר המלך במועצה על ארץ ישראל, 1922, בית המשפט המחוזי ובית משפט השלום, תהא להם הסמכות לכופ אדם בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או האוסר לעשות כל מעשה."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/345/2017
מס' בקשה: 4/574/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עיננו הרואות כי המפקח על רישום מקרקעין אינו נזכר בין הערכאות השיפוטיות המוסמכות לפעול בהתאם לסעיף האמור.

4. ואכן, בשורה ארוכה של פסקי דין לאורך השנים נקבע, כדבר פשוט, כי אין בידי המפקח על רישום המקרקעין סמכות לדון בבקשה לאכיפה לפי הפקודה, וזאת בשל העדר סמכות עניינית מפורשת (ראו לדוגמה: המ' (י-ם) 99/79 **סימנובסקי שלמה ואח' נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד תש"מ(1) 217 (1980); ע"א (י-ם) 26093-06-16 **מרציאנו ואח' נ' בס** (02.03.2017) (להלן: **עניין מרציאנו**); עפ"א (ת"א) 80054/02 **שמסון באר נ' יוסף דרשני-מחסן ברזל** (4.6.2004)). יש שנתנו טעם נוסף לקביעה שלפיה למפקח על רישום המקרקעין אין סמכות כאמור, והוא שהפקודה מצויה באזור הדמדומים שבין ההליך האזרחי להליך הפלילי, ואין מחלוקת כי למפקח לא הוקנתה סמכות לדון בעניינים פליליים (עניין **מרציאנו**, בפסקאות 5-6).

5. אמנם, קיימות גם פסיקות אחרות של בתי המשפט המחוזיים והשלום, בגדרן נקבע כי למפקח על רישום מקרקעין יש סמכות לדון בבקשות לפי הפקודה (ראו לדוגמה: ע"פ (נצ') 37276-07-19 **אלעד נ' ברסלב** (3.6.2020) (להלן: **עניין אלעד**); רע"א 24344-04-17 **ברסלב נ' גלעד** (15.9.2017); המ' (חיפה) 53626/96 **נציגות הבית המשותף ברח' יפה נוף 97 א' נ' רייס** (4.2.1997); הפ (ת"א) 50824-11-15 **שחר נ' אחדות** (16.1.2016), והאסמכתאות שם (להלן: **עניין שחר**); וראו לאחרונה בת"א (נצ') 56133-01-21 **אפנסייב נ' כהן** (11.3.2021) (להלן: **עניין אפנסייב**)). עיון באותן החלטות מעלה כי הנימוקים לאותה קביעה בפסקי הדין נעו בעיקרם סביב תכלית החקיקה, מדיניות שיפוטית ראויה ואף נזכרו שיקולים של יעילות הדיונים ומידת האמון הציבורי בערכאות (ראו בעניין **אלעד**, בפסקאות 50-53; **עניין שחר**, בפסקאות 20-23). עוד נאמר, כי קריאתן של סעיפים 74 ו-76 לחוק המקרקעין מובילה למסקנה שלפיה קיימת הסמכה מקבילה בין הערכאות לבין המפקח לעניין יישום הוראות הפקודה, "וכשם ששופט של בית משפט שלום מוסמך לאכוף קיום פסקי דין או צווים שניתנו על ידו, כך מסורה בידי המפקחת סמכות זו" (ת"א 6388-08-13 **ברט נ' פרץ** (15.12.2013) הובא בעניין **שחר** בפסקה 13).

6. ואולם, בעניין תר"ם 144/98 **טולדנו נ' פרץ, ראש עיריית קרית אתא** (9.11.1998) הגיע שופט בית המשפט העליון, אליהו מצא, למסקנה הפוכה, וקבע, אגב הדיון בעניין סמכותו של יו"ר וועדת הבחירות לאכוף את הוראותיו, כי סעיף 76 לחוק מורה כי הסמכות לדון לפי הפקודה נתונה דוקא לשופט ולא למפקח:

"דומה, שההבחנה הקובעת היא בין גופים שהם בגדר ערכאות שיפוטיות, בתי-משפט ובתי-דין, לבין גופים שנתונה בידם סמכות שיפוטית או מעין-שיפוטית, אך אינם ערכאות שיפוטיות. לערכאות השיפוטיות לסוגיהן הוקנתה סמכות לכופ את צויהן. ביחס לאלה מהן שלא נמנו במפורש בסעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, הוקנתה הסמכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/345/2017
מס' בקשה: 4/574/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

במעשי חקיקה אחרים. כאלה הם, למשל, סעיף 7א לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), תשט"ז-1956, וסעיף 38 לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969. גם ביחס לצווים שניתנו על-ידי גופים שהם בעלי סמכות שיפוטית, או מעין-שיפוטית, יש שהחוק מקנה מעמד של צווי בית-המשפט, אך הסמכות לכוף את הציות לצווים אלה אינה נתונה בידם. כך, למשל, קובע סעיף 76 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, כי לעניין סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, דין צו שניתן על-ידי מפקח על רישום המקרקעין כדין צו של בית-משפט שלום. משמעות הדבר, שכפיית הציות לצו נתונה לא בידי המפקח, אלא בידי בית-משפט השלום. נראה לי, שיושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית מצוי בקטגוריה זו של רשויות מעין-שיפוטיות. דין צו הניתן על-ידי, לעניין פקודת בזיון בית משפט, הוא כדין צו שניתן על-ידי בית-משפט. אך הסמכות לכוף את הציות לצו אינה נתונה בידו, אלא בידי בית-המשפט".

נראה כי אף שדברים אלה צוינו אגב הדיון העיקרי בהליך, ולא הוכרעו כתקדים מחייב, יש בהם כדי להנחותנו ביחס לפרשנות הראויה של הסעיפים הרלוונטיים. כמו כן, כפי שצוין לעיל, פרשנות זו אף עולה בקנה אחד עם לשונה הברורה של הפקודה, ומתבקשת אף לנוכח סמכותו הייחודית של המפקח על רישום המקרקעין לדון בתביעות אזרחיות בלבד.

יישום האמור בבקשה דנא

7. בבקשה דנן, עותרת המבקשת, כאמור, לסעדים מכוח פקודת בזיון בית משפט. לאור כל האמור, ובהיעדר סמכות חוקית מפורשת, אני סבור כי אין בסמכותי לדון בבקשה פי הפקודה.
8. אף לגופו של עניין, אינני סבור כי יש לי יתרון על פני ערכאה אחרת בדיון בבקשה, וזאת על רקע העובדה כי התיק הסתיים בפשרה בין הצדדים ולא נשמעו בו ראיות (ראו והשוו לעניין **אפנסייב** בפסקה 12). עיון בבקשה אף מעלה כי על פניו הטענות כלפי הנתבעת ביחס להסכמות אינן בלתי פתירות באמצעות הידברות בין הצדדים ללא צורך בהתערבות שיפוטית.
9. אשר על כן, ובהתאם לסמכות המסורה בידי לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אני מורה על העברת הבקשה לבית משפט השלום בת-ים.

ניתנה היום כ"ו ניסן, תשפ"א (8 אפריל, 2021) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

אורי שלומי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון